

民事起訴狀

案號：114年度訴字第0000號 股別：忠股

原告：王小明 訴訟代理人：林淑芬律師

被告：李大華

為請求返還借款事件，依法提起民事訴訟事：

訴之聲明

一、被告應給付原告新臺幣500,000元，及自民國114年3月2日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

二、訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、緣被告李大華於民國113年3月1日向原告借款新臺幣500,000元，約定於114年3月1日清償，此有被告親筆簽名之借據（原證一）及台北富邦銀行匯款紀錄（原證二）可證，匯款備註欄並載明「借款」二字。

二、詎料清償期屆至，原告於114年3月5日以存證信函（原證三）催告，被告仍拒不返還。

三、被告於113年6月15日以LINE向原告表示「錢我年底一定還你」，有LINE對話紀錄（原證四）可稽，足見被告明知其負有返還義務。

四、爰依民法第478條消費借貸返還請求權及第233條第1項遲延利息之規定，請求被告給付如訴之聲明。

證物清單

原證一：借據影本。原證二：匯款紀錄。原證三：存證信函。原證四：LINE對話紀錄截圖。

中華民國114年4月15日 具狀人：王小明 撰狀人：林淑芬律師